

RELATÓRIO ESTRATÉGICO PROCESSUAL E DOSSIÊ EXECUTIVO

AÇÃO PENAL Nº 0004301-33.2018.8.19.0073 — TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO

Destinatários: Família de Daniel Ferreira Lima e Advogado Constituído (Defesa Técnica)

Cliente / Apelante:	Daniel Ferreira Lima	Juízo de Origem:	Guapimirim / RJ — 2ª Vara Criminal (Júri)
Processo Principal:	0004301-33.2018.8.19.0073	Fase Atual:	Apelação Criminal remetida ao TJRJ (15/06/2026)
Imputação Penal:	Art. 121, § 2º, II do CP (Homicídio Qualificado)	Pena Sentenciada:	13 anos e 4 meses de reclusão (Regime Fechado)
Custódia Cautelar:	Preso preventivamente desde 14/03/2024	Defesa Técnica:	Advogado Constituído nos Autos

1. RESUMO DA SITUAÇÃO ATUAL (CLARO E DIRETO PARA A FAMÍLIA)

Este documento foi elaborado para que a família e a defesa técnica tenham total clareza sobre o momento processual de **Daniel Ferreira Lima**. No dia **18 de maio de 2026**, ocorreu a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri na Comarca de Guapimirim. O Conselho de Sentença decidiu pela condenação de Daniel, e a Juíza Presidente fixou uma pena de **13 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado**, negando o direito de recorrer em liberdade.

O que aconteceu depois do júri? A defesa de Daniel não aceitou esse resultado e já **interpôs o Recurso de Apelação Criminal** no dia seguinte. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões em 10 de junho de 2026 e, em **15 de junho de 2026**, o processo foi formalmente enviado para o **Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ)** na capital. Portanto, o caso **NÃO está encerrado**. Ele agora será reexaminado por um colegiado de 3 Desembargadores especializados em Direito Penal, que têm o poder de anular o julgamento ou reduzir substancialmente a pena aplicada.

PONTO FUNDAMENTAL DE TRANQUILIDADE PARA A FAMÍLIA:

A sentença do juiz de primeiro grau não é definitiva. O Ministério Público, em suas próprias contrarrazões, **confessou fatos que abrem caminho jurídico concreto** no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no TJRJ para desclassificar o homicídio qualificado para simples e aplicar a detração penal, possibilitando a redução drástica da pena e a conquista do regime semiaberto.

2. RADIOGRAFIA DA CONDENAÇÃO (O QUE PESOU CONTRA DANIEL)

Para atuar com eficiência, a defesa auditou minuciosamente cada fração de pena e critério utilizado pelo Juiz Presidente na noite de 18/05/2026:

Fase da Dosimetria	Critério do Magistrado	Resultado Numérico	Vício Apontado pela Defesa
1ª Fase: Pena-Base	Aumentou em +2/6 (+4 anos) alegando amizade prévia réu-vítima e pluralidade de agressões (tiros, pauladas e chutes).	16 anos (Mínimo legal era 12 anos)	Ilegalidade: Amizade não integra culpabilidade extrema; ausência de individualização da conduta de Daniel na briga generalizada.
2ª Fase: Atenuantes	Reconheceu a menoridade relativa (Art. 65, I, CP) , reduzindo a pena na fração legal de -1/6 .	13 anos e 4 meses (Pena Provisória)	Acerto da sentença, mas a base de cálculo de onde partiu a redução estava indevidamente inflada.
3ª Fase: Causas de Aumento/Diminuição	Não foram reconhecidas causas de aumento nem minorantes de participação de menor importância.	13 anos e 4 meses (Pena Definitiva)	Omissão de quesito obrigatório sobre participação secundária (Art. 29, § 1º, CP).
Detração Penal (Art. 387, § 2º CPP)	O Juiz recusou-se a abater o tempo em que Daniel esteve preso preventivamente (desde 14/03/2024), jogando o cálculo para a VEP.	Regime Fechado Mantido	Erro Crítico: O Art. 387, § 2º do CPP é norma obrigatória para o juiz de conhecimento fixar regime mais brando.

3. OS 4 GRANDES PILARES DE ATAQUE NA APELAÇÃO (TJRJ)

A análise técnica das contrarrazões do Ministério Público revelou vulnerabilidades decisivas que serão exploradas pela defesa perante os Desembargadores do TJRJ:

A) Desavença Prévia por Som Automotivo AFASTA o Motivo Fútil (Precedente STJ):

Na página 9 das contrarrazões, a própria Promotora de Justiça admitiu textualmente que o crime ocorreu em *'contexto de desavença anterior envolvendo os agentes e a vítima, relacionada ao volume de som automotivo'*. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado e pacificado no sentido de que **a existência de anterior atrito verbal, animosidade ou desavença prévia entre autor e vítima afasta por completo a qualificadora do motivo fútil (STJ REsp 1.480.898/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz e STJ AgRg no AREsp 1.442.278/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior)**.
Efeito Prático: Ao afastar o motivo fútil, o crime passa de qualificado para **Homicídio Simples (Art. 121, caput, CP: 6 a 20 anos)**. A pena-base cai de 12 para 6 anos, e a pena final de Daniel desaba para a faixa de **5 a 7 anos de reclusão!**

B) Ilegalidade da Recusa da Detração Penal (Artigo 387, § 2º, do CPP):

Daniel Ferreira Lima está preso ininterruptamente desde **14 de março de 2024** (mais de 2 anos e 3 meses de prisão cautelar cumprida). A Lei Federal nº 12.736/2012 determinou expressamente que o Juiz da condenação DEVE computar o tempo de prisão provisória para fins de fixação do regime inicial. O STJ já firmou a tese de que constitui constrangimento ilegal empurrar a detração para a Vara de Execuções Penais (VEP) quando o abatimento do tempo de prisão altera o regime prisional (**STJ HC 577.892/SP**, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz). Com a redução da pena e a detração dos 2 anos e 3 meses, Daniel passa a ter direito ao **regime semiaberto ou aberto**.

C) Violação à Plenitude de Defesa no Tribunal do Júri (Art. 5º, XXXVIII, 'a', da CF):

A garantia constitucional do Júri assegura a **Plenitude de Defesa** (mais ampla que a ampla defesa comum). Durante os debates em plenário, a Juíza Presidente cerceou a fala da defesa técnica ao proibir menção à sentença do corréu e documentos anexos. Essa advertência pública causou manifesto prejuízo, pois induziu o Conselho de Sentença a acreditar que a defesa estaria utilizando argumentos ilegítimos. Trata-se de nulidade absoluta por violação ao princípio constitucional (Art. 564, IV c/c Art. 593, III, 'a', do CPP), justificando a **anulação da sessão e a realização de novo júri**.

D) O Período Foragido NÃO Autoriza Aumento de Pena-Base:

A tentativa da acusação de utilizar os 4 anos de processo suspenso (Art. 366 do CPP) para justificar a gravidade da pena e a manutenção da prisão viola o entendimento do STJ (**Informativo de Jurisprudência nº 642 do STJ e HC 435.539/SP**). A fuga decorre do instinto natural de autodefesa e liberdade do ser humano, sendo estritamente vedado utilizá-la como vetor de conduta social ou personalidade negativa para inflar a pena-base do Art. 59 do Código Penal.

4. HISTÓRICO E LINHA DO TEMPO PROCESSUAL AUDITADA

Data	Instância / Órgão	Ato / Movimentação Decodificada	Efeito Prático
03/05/2018	Guapimirim - 2ª Vara	Distribuição da Ação Penal pelo MPRJ	Início formal da persecução penal.
2019 - 2024	Guapimirim - 2ª Vara	Suspensão do processo (Art. 366 do CPP)	Período foragido / prazo suspenso.
01/04/2024	Guapimirim - 2ª Vara	Cumprimento do Mandado de Prisão	Prisão cautelar efetivada e retomada do feito.
26/11/2024	Guapimirim - 2ª Vara	Decisão de Pronúncia ao Júri	Juiz submete o réu a julgamento popular.
22/05/2025	TJRJ - 2ª Instância	RESE julgado pela Desª Márcia Perrini Bodart	Negado provimento ao recurso da defesa.
18/05/2026	Tribunal do Júri	Sessão Plenária de Julgamento (13h às 21h03)	Condenação a 13 anos e 4 meses (regime fechado).
19/05/2026	Guapimirim - 2ª Vara	Interposição da Apelação Criminal	Defesa impugna a condenação tempestivamente.
10/06/2026	MPRJ - Guapimirim	Contrarrazões do Ministério Público (Index 1743)	Promotora pede manutenção da condenação.
15/06/2026	TJRJ / 2ª Instância	Remessa em Grau de Recurso (Cód. 123)	Autos chegam ao TJRJ para julgamento colegiado.

5. PLANO DE AÇÃO IMEDIATO DA DEFESA TÉCNICA

A estratégia delineada pela banca para os próximos passos no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é composta por 3 etapas sequenciais:

Etapas 1 — Monitoramento de Distribuição no TJRJ:

Acompanhar o sorteio da Câmara Criminal e a designação do Desembargador Relator no TJRJ para onde foram remetidos os autos em 15/06/2026.

Etapas 2 — Memoriais de Despacho com o Relator:

Confecção e protocolo de Memorial sucinto e de alto impacto técnico para ser despachado diretamente no gabinete do Desembargador Relator, com ênfase absoluta na descaracterização do motivo fútil (jurisprudência STJ) e aplicação inadiável da detração na sentença (Art. 387, § 2º, CPP).

Etapas 3 — Sustentação Oral em Plenário no TJRJ:

Inscrição para sustentação oral no dia do julgamento da Apelação para demonstrar aos Desembargadores que a confissão expressa do Ministério Público sobre desavença anterior impede a manutenção da qualificadora e impõe a reforma da dosimetria para regime prisional semiaberto.

DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA

Comarca de Guapimirim / TJRJ
Patrocínio Processual Ativo

SUPERJUS INTELIGÊNCIA JURÍDICA

Auditoria e Compliance Processual Criminal
Emissão: Setembro/2026